

国連女性差別撤廃条約および 選択議定書の留保に関する一考察： 条約の実効性確保の観点から（２）

軽 部 恵 子

- I はじめに
- II 女性差別撤廃条約における留保
 - 1. 留保に関する条約の規定
 - 2. 条約に付された留保の内容
 - (1) 概観
 - (2) 紛争解決に関する留保
- (以上『社会学論集』第34巻第2号)
- (3) 条文別の留保
- (以上本号)
- (以下次号)
- (4) 留保の理由
- (5) 留保の対象
- (6) 留保の適用地域
- (7) その他
- 3. 留保に対する異議
- 4. 女性差別撤廃委員会の対応
- III 女性差別撤廃条約選択議定書における留保
- IV むすびにかえて

II 女性差別撤廃条約と留保

2. 条約に付された留保の内容

(3) 条文別の留保

(i) 条約全体に対する留保

はじめに、女性差別撤廃条約（以下「CEDAW」と略す）全体に付された留保の問題を取り上げたい。CEDAW 第28条第2項は、条約法に関するウィーン条約（以下「ウィーン条約」と略す）第19条の原則に基づき、条約の趣旨および目的と両立しない留保は認められないと規定するが、CEDAWには条約全体に留保を付している締約国が11カ国あり、そのうち4カ国が第29条第1項の紛争解決規定も留保している（表4-1参照）。

締約国が条約全体を留保した宣言は3種類に分けられる。第1は国内法の規定が条約に優先するというもので、チリとメキシコが該当する。チリは、条約のいくつかの規定が現在の国内法と完全に両立していない旨の宣言を付している。メキシコも、条約の規定を国内法および手続に従って適用されるのみ宣言している。本来、留保は限定的に付すべきであり、両国は条約の趣旨や目的に従って国内法を見直し、可能な限り修正や廃止する締約国の義務を怠っている可能性が高い。

(注1) 女性差別撤廃条約の留保に関する引用は、とくに断り書きがない限り、
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/treaty9_asp.htm（以下「UNHCHR's HP」と略す）による。

(注2) 締約国が CEDAW に署名・批准・加入した日付は、<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm> による。

(注3) 女性差別撤廃条約の公定訳における「女子」(women) は「女性」と訳し、「男子」(men) は「男性」と訳す。

(注4) *United Nations Treaty Series* は UNTS と略す。

(注5) 表やリストにおける国名は英語のアルファベット順に並べた。

(注6) 本稿における英国の留保に関する分析は本土のみとし、マン諸島などの地域における留保は「(6) 留保の適用地域」の項で後述する。一方、中国は本土、香港、マカオにおける留保が異なり、また香港は英国統治時代からの留保を引き継いでいるため、本稿ではそれぞれ別個に分析の対象とする。

<表4-1> 条約全体に対する留保

留保国（地域）	留保の内容
チリ（ラテンアメリカ）	条約の規定は現在の国内法と完全に両立しない
フランス（西欧）※	条約は女性に有利な国内法の規定に優先しない
レソト（アフリカ）	憲法と両立しない法的措置はとらない
リビア（アフリカ）	シャリアの規定に反してはならない→修正
マラウィ（アフリカ）（※）	伝統的慣習・慣行を当面変更しない→撤回
マレーシア（アジア）	シャリアおよび憲法に反してはならない→修正
モルジブ（アフリカ）	シャリアの規定に反してはならない→修正
メキシコ（ラテンアメリカ）	国内法と手続に従って条約の規定を適用する
パキスタン（アジア）※	（条約の）加入は憲法の規定に従うものとする
タイ（アジア）※	条約は憲法に規定された原則に従っている
チュニジア（アフリカ）※	条約の義務は憲法第1章に反してはならない
英国（西欧）	女性に有利な法律等を廃止・修正する義務を負わない

（※ 第29条第2項に基づき紛争解決規定を留保した締約国。マラウィは後に撤回）

ちなみに、ラテンアメリカおよびカリブ海諸国（以下「ラテンアメリカ」と略す）における CEDAW の締約国は計10カ国だが、そのうち8カ国が紛争解決規定を留保している。このうち、バハマを除く7ヶ国が具体的な条文を一切留保していない。紛争解決規定を留保していないチリとメキシコも、条約全体に宣言を付すことで自国の条約の解釈を曖昧にしている。このような状況は、ラテンアメリカにおける女性の人権について懸念を抱かせる。

第2に、自国の憲法を理由に条約全体を留保する国もある。レソトは、CEDAW が要請する法的措置が憲法と両立しない場合、そのような措置はとらない旨を宣言している。パキスタン、タイ、およびチュニジアは、条約を自国の憲法の規定に従って適用する旨を表明している。このうち、タイは第16条と第29条第1項に留保を付しているが、パキスタンとチュニジアは具体的な条文に限定的に留保を付すことなく、紛争解決規定のみを留保している。具体性を欠く留保は、締約国が条約の批准または加入にあたり、国内の

法制度や慣習・慣行を十分見直したのか疑問を抱かせる。

第3に、女性に有利な法制度を維持するために留保を付した国もある。フランスは、西欧その他の諸国の中で唯一紛争解決規定を留保したが、第2条に関し、男性より女性に有利な国内法の規定に条約の規定が優先しない旨を宣言している。この種の留保は男性差別になりかねないが、CEDAW が目標とするのは女性差別の撤廃であり、必ずしも性差別（女性に対する差別と男性に対する差別の双方を含む）の撤廃ではないという条約の性質を示している¹⁾。英国は、第1条の女性差別の定義に照らし合わせて、条約の主な目的は女性差別の削減であり、それゆえ一時的あるいは長期にわたって、女性に有利な既存の法律、規則、慣習および慣行の廃止や修正を要請するものではない旨宣言している²⁾。

しかし、女性に有利な法制度の維持は条約違反になりえる。CEDAW 第4条1項は、「締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置……は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない」と規定する。たとえば、(CEDAW 締約国ではないが)米国のアファーマティブ・アクションはこの措置に該当するが、機会と待遇に関する男女平等が達成された後も維持されれば、当該条文の違反となる。また、妊産婦に対する母性保護 (CEDAW 第4条第2項、第11条第2項)を除き、雇用の分野で女性に有利な法制度を維持することは、女性差別の温床を取り除くため、女性に関する保護法令を定期的に見直し、場合によっては修正、廃止、男性への適用拡大を規定した第11条第3項に違反する³⁾。し

1) 条約の制定過程で第2条案柱書き規定が審議された際、米国が「女性に対する差別」を「性に基づく差別」に置き換えるように主張したが、条約の名称との兼ね合いや、コンセンサスで採択済みだった第1条との整合性を保つために、結局第2条案柱書き規定は変更されなかったという経緯がある。山下泰子、『女性差別撤廃条約の研究』、尚学社、1996年、p.88。

2) UNTS, vol.1423, p.412, para. A. (a).

3) 女性労働者のみを対象とした保護法令と雇用における男女平等の関係については、拙稿、「女性労働者に関する国際文書の国内適用：男女雇用機会均等法の事例研究(1)」『桃山学院大学社会学論集』、第30巻第1号を参照。

たがって、フランスと英国は当該留保を定期的に見直す必要がある。

一方、条約全体に対する留保が撤回された例もある。マラウィは1987年3月12日の加入に際して、紛争解決規定を留保すると同時に、「マラウィ人民に深く根付いた伝統的慣習及び慣行の一部の性質に鑑み、当面の間、直ちにそのような伝統的慣習及び慣行の廃止を求める条約の規定に拘束されない」という留保を付したが、1991年10月24日に紛争解決規定とともに撤回した⁴⁾。

条約全体に対する留保が「修正」された例もある。リビアは1989年5月16日の加入時に、「条約の加入はイスラム教典シャリヤから生じる個人の地位に関する法律に矛盾してはならない」と、条約全体に一般的な留保を付した。しかし、1995年7月5日に留保の新しい「形式」として、シャリヤを理由に第2条と第16条第1項(c)(d)を留保した⁵⁾。マレーシアは、1995年7月5日の加入時に、シャリヤおよび憲法を理由に第2条(f)、第5条(a)、第7条(b)、第9、11、16条を留保したが、1998年2月6日に第5条(a)、第7条(b)、第9条第2項をシャリヤまたは国内法を理由に留保（修正）した。モルジブは1993年7月1日の加入時に、シャリヤに反しない限り条約の規定を遵守し、憲法や法律の変更を伴う条約中の規定に拘束されない旨を宣言した。が、1999年1月29日に留保の「修正」として、参政権に関する第7条(a)および婚姻・家族関係に関する第16条を留保する旨を国連事務総長に通告した⁶⁾。ウィーン条約第19条は留保を条約の署名・批准・加入の際に付すと規定する。また、CEDAW 第28条第3項に基づき留保の撤回は随時可能だが、留保の修正、対象の拡大、新たな留保の提出は認められていない。だが実際には事務局は締約国の通告を受領し、各種文書に掲載している⁷⁾。

4) UNHCHR's HP, note 30.

5) Ibid., note 28.

6) Ibid., note 33.

7) 1999年8月16日、モルジブの留保の修正はウィーン条約の原則から認められない旨の異議がドイツ政府から申し立てられた (Ibid.) しかし、事務局は慣行として、「修正」の通告から90日以内 (1999年6月23日) までに異議が申し立てられず、修正は受領されたとした (CEDAW/SP/2000/2, p.77)。

(ii) 第1条に対する留保

女性に対する差別を定義する第1条は条約の根幹を成す。同条は「性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女性（婚姻をしているかいないかを問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するもの」と定義する。CEDAW を制定したCSW作業部会がこの文言に至るまでには、いくつかの経緯があった。

CEDAW が多くの条文を模した人種差別撤廃条約（以下「CERD」と略す）は、人種差別を「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人種及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」（CERD 第1条）と規定する。同時に、締約国は差別撤廃義務として、「いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる」（第2条第1項(d)）ためにすべての適当な方法をとるよう求められるため、公的分野と私的分野の区別が曖昧になり、表現の自由や結社の自由と人種差別の関係が問題となっていた⁸⁾。一方、CEDAW の制定会議では、国連教育科学文化機関（ユネスコ）が私的生活および家族における女性差別の取り組みの必要を強調してきた⁹⁾。そこで、CSW 作業部会は CERD 第1条から「公的生活の」を削除し、「その他のいかなる分野」を挿入することで、私人間における女性差別の撤廃も締約国の義務とした¹⁰⁾。ただし、第1条における女性差別の定義の拡大が、第2条の差別撤廃義務に関する留

8) Theodore Melon, *Human Rights Law-Making in the United Nations*, New York: Oxford University Press, 1986, p. 60.

9) Rebecca Cook, "Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women," *Virginia Journal of International Law*, vol. 30 (1990), pp. 668-669.

10) Meron, *ibid.*, p. 60. CEDAW 第5条(a)(b), 第15条第2-3項, 第16条も参照。

保の増加につながったのも否めない。

第1条に留保を付したのは、西欧その他の諸国のリヒテンシュタインと英国である。リヒテンシュタインは1995年12月22日に条約を批准する際、「条約第1条の定義に照らして、リヒテンシュタイン公国は、条約のすべての義務に関して、リヒテンシュタイン憲法第3条を適用する権利を留保する」と宣言しているが、これは王位継承に関してである。英国は、第1条の女性差別の定義に関連して、女性に有利な法制度等を変更する義務を負わないこと、そして、王位継承、貴族制度、称号、社会的優先権、宗教的階級、軍隊勤務等に条約中の義務が適用されない旨を宣言した¹¹⁾。本来、英国の留保は第1条に包括的に付すのではなく、個別の条文を明示すべきであろう。たとえば、王位継承等に関する留保について、ルクセンブルクは政府の政策策定・実施に参加する権利、および公職に就き、すべての公職を遂行する権利を規定した第7条(b)に、レソトとモロッコはそれぞれ差別撤廃義務を定めた第2条に付している。

(iii) 第2条に対する留保

締約国の差別撤廃義務を定めた第2条は、条約の国内適用を確保する上で締約国が行動すべき分野を具体的に提示しており、その意味では第1条以上に重要である。第2条によると、「締約国は、女性に対するあらゆる形態の差別を非難し、女性に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意」しなくてはならない。そして、(a)男女平等の原則を法律その他の手段によって確保すること、(b)女性差別を禁止する適当な立法その他の措置をとること、(c)裁判所その他の公的機関を通じて女性差別となる行為から効果的に保護することを確保すること、(d)女性差別となる行為・慣行を差し控え、公の当局及び機関がこの義務に従って行動することを確保すること、(e)個人、団体、企業による女性差別撤廃のため

11) UNTS, vol. 1423, p. 412, paras. A(a), and (c).

の適当な措置をとること、(f)女性差別となる既存の法律、規則、慣習、慣行を修正又は廃止するためのすべての適当な措置をとること、(g)女性差別となるすべての刑罰規定を廃止すること、の7項目について遅滞なく追求しなければならない。もし、締約国が第2条を留保すれば、条約中に定められた義務を負わないことになるため、第2条の留保は CEDAW 第28条第2項に規定された「この条約の趣旨及び目的と両立しない」留保に該当する¹²⁾。しかし、第2条(e)および(f)が慣習・慣行といった私的分野における差別撤廃を課していることもあり、第2条の留保は決して少なくない。

表4-2から、第2条の留保はイスラム教圏に多いこと、そして留保国のほとんどが紛争解決規定も留保していることがわかる¹³⁾。中でも、エジプトはシャリアに反するという理由で第2条全体を留保している。ただし、同じイスラム教圏でもトルコは第2条を留保しておらず、国、宗派、あるいはイランのように政権交代によって、女性の参政権、職業の選択、教育、服装など、宗教上の解釈や政策に著しい差が存在する。締約国は条文全体を留保するのではなく、留保の対象を限定し具体的理由を添えるべきである。

バハマは、男女平等の原則を憲法その他の法令に組み込み、男女平等の実際的な実現を、法律その他の適当な手段によって確保することを規定した第2条(a)を留保している。法律上の平等を達成せずに第2条のその他の義務は果たせないため、(a)は第2条の根幹を成すといえる。そのような条文を留保するバハマに、条約を誠実に国内適用する意思があるのだろうか。あらためて、ラテンアメリカの締約国の多くが、紛争解決規定を留保したり、条約全体に曖昧な宣言を付している事実が思い起こされる。

レソトは、第2条の義務が王位継承に関する憲法の規定に抵触しないこと、そして、とくに(e)の適用が宗教的階級に関する問題について、いかなる義務も負わないと理解する旨を表明した。

12) 山下、前掲書、pp.103-104。

13) 英国は第2条(f)(g)の留保を1996年3月22日に撤回した。CEDAW/SP/2000/2, p. 80-81.

<表4-2> 第2条に対する留保

留保国（地域）	留保の内容とその理由
アルジェリア（アフリカ）※	2条全体（家族法）
バハマ（ラテンアメリカ）※	2条（a）（説明なし）
バングラディシュ（アジア）	2条全体（シャリア）
エジプト（アフリカ）※	2条全体に対する一般的留保（シャリア）
イラク（アジア）※	2条（f）、（g）（シャリア）
レソト（アフリカ）	2条全体（王位継承に関する憲法の規定） 2条とくに（e）（宗教的階級に関する問題）
モロッコ（アフリカ）※	2条全体（王位継承、シャリア）
ニュージーランド（西欧）	2条（f）（クック諸島の慣習のため適用を除外）
ニジェール（アフリカ）※	2条（d）、（f）（慣習・慣行）
シンガポール（アフリカ）※	2条全体（国内法、宗教）

（※ 第29条第2項に基づき紛争解決規定を留保した締約国）

ニジェールは、自国の慣習・慣行を理由に、(d)と(f)を留保している。同様に、ニュージーランドはクック諸島における相続慣行を理由に、(f)の適用を排除している。だが、伝統的な慣習・慣行であればどのようなものでも許されるわけではない。CEDAW 第5条(a)が規定するとおり、「男女の社会的及び文化的な行動様式を修正」することも必要なのだが、ニュージーランドは後述の通り、この条文もクック諸島についてのみ留保している。

第2条に対する留保の中で、既存の法律等の修正または廃止を求める(f)に関するものが目立つ。たしかに、国家による個人の行動の規制が、プライバシーや結社の自由、表現の自由、信条の自由と対立し、民族団体や宗教団体の権利を侵害する可能性もある¹⁴⁾。だが、プライバシーや表現の自由は、伝統、慣習、慣行が女性差別に当たるか否かの検討を免れる理由にはならない。

また、第2条(f)の適用は第3条に規定された女性の能力開発と向上の確保

14) Meron, *ibid.*, pp.62, 64.

に欠かせない。女性が政治的、社会的、経済的および文化的分野において、男性との平等を基礎とした人権および基本的自由を行使し、享有する（CEDAW 第3条）ためには、公の機関による女性差別の撤廃だけではなく、私人による差別にも取り組む必要がある。さらに、女性が経済的・社会的に自立した存在に成長する上で障害となる「雇用における差別」（CEDAW 第11条）は、企業や個人（職場の上司、同僚、取引先等）など私人による差別が圧倒的に多い。ゆえに、私人による女性差別の撤廃は CEDAW を適用する上で避けて通れない問題である。たしかに実現は難しいが、法律の制定・改正にくわえて、公の教育機関における教育、行政機関による啓発活動・審査・調停や、企業に対する税制上の優遇措置や補助金交付を通じて、私人による女性差別を減らしていくことは十分可能である。

(iv) 第5条に対する留保

第5条は、公的・私的生活の分野にかかわらず、性に基づいた役割分担を否定する。CEDAW は、「両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、これを修正するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正する」（第5条(a)）ため、締約国に適切な措置をとるよう求めている。また、締約国は「家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任についての認識を含めることを確保」（同条(b)）することが求められている。

この条文を留保した国は、フランス、インド、マレーシア、ニュージーランド、ニジェールであるが、その理由として私生活の尊重が多く挙げられた。フランスは私生活の尊重を規定した市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「ICCPR」と略す）第17条、および私生活と家族生活の尊重を規定した欧州人権条約第8条に基づき、CEDAW 第5条(b)を留保した。インドは、政府が私生活に対する干渉を行わない方針を理由に(a)を留保した。ニュージーランドは、クック諸島において女性の参政権が制限されていることを理

由に(a)を留保した。マレーシアは、財産の相続に関してシャリアを理由に(a)を留保した。ニジェールは(a)が求める「社会・文化的行動パターンの修正」を留保し、(b)の「家庭についての教育」は ICCPR 第5条および第17条を理由に留保した。

第5条に対する留保は、女性差別が個人の社会的・文化的行動様式に深く根ざしており、慣習・慣行との区別が難しいことを示している。だが、プライバシーの保障がすべての行為を正当化するわけではない。たとえば、「ドメスティック・バイオレンス」、すなわち家庭内で夫、パートナー、ボーイフレンドが女性に対して、物理的・精神的な暴力を振るうことが、最近ようやく人権侵害として認識されるようになってきたが、以前は先進国でも私生活上の問題を理由に法執行官が取り上げない傾向が強かった。つまり、人権侵害と私生活や伝統文化の境界線は、常に時代によって変化しうるのである。第5条に留保を付した締約国も留保に甘んじることなく、可能な限り自国の慣習や慣行の見直しおよび修正に努力すべきであろう。

(v) 第7条に対する留保

第7条は政治的・公的活動における平等を規定している。具体的には、(a)参政権、(b)政策の策定・実施に参加する権利、すべての公職に就き公務を遂行する権利、(c)公的・政治的活動に関係ある非政府間組織や団体に参加する権利を規定している。

第7条に対する留保で最も多いのは、(b)の「政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行する権利」を留保した（とみなせる）例である（表4-3参照）。女性が戦闘任務または戦闘に関連した任務に就くことを制限したのは、オーストラリア、オーストリア、ドイツ、ニュージーランド、スイス、英国である。ただし、ニュージーランドは実力行使を伴う、またはその可能性がある法執行部隊も含み、スイスは自衛を除く戦闘任務としている。男系の、あるいは男系優先の王位継承のために第7条を留保したのはルクセンブルク、ス

<表4-3> 第7条に対する留保

留保国（地域）	留保の内容とその理由
オーストラリア（西欧）	(b) ★（軍隊の戦闘任務）
オーストリア（西欧）	(b) （軍隊の戦闘任務）
ドイツ（西欧）	(b) （軍隊の戦闘任務）
イスラエル（アジア）※	(b) （宗教判事）
クウェート（アジア）※	(a) （参政権）
ルクセンブルグ（西欧）	7条全体（王位継承）
マレーシア（アジア）	(b) （宗教判事）（修正後）
モルジブ（アフリカ）	(a) （憲法）（修正後）
ニュージーランド（西欧）	(b) ★（軍隊の戦闘任務，法執行の実力部隊）
スペイン（西欧）	(b) ★（王位継承）
スイス（西欧）	(b) （自衛を除く戦闘任務）
英国（西欧）	(b) ★（軍隊勤務に影響を与えない）

（※ 第29条第2項に基づき紛争解決規定を留保した締約国）

（★ 留保の宣言文中に条文番号が明示されていないが，特定の条文を留保したと判断できるもの）

ペイン，および英国である。王位継承および軍隊に関する留保は，後述の「(5)留保の対象」で再び検討する。

宗教を理由に第7条を留保したのは，宗教法廷の判事に女性がなれないイスラエルとマレーシアである。マレーシアは，1998年2月6日に留保の「修正」を行い，第7条(b)の留保の対象が宗教判事であることを明示した。

第7条の留保で最も問題なのは，女性の参政権を規定した第7条(a)に対する留保で，これに該当するのはクウェートとモルジブである。参政権は女性が国家の政策決定に係わる上で最も基本的な権利であり，参政権の留保は条約の趣旨および目的と両立しないといえる。

(vi) 第9条に対する留保

CEDAW 第9条は，1957年に国連が採択した「既婚女性の国籍に関する

条約」より踏み込み、「締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女性に対して男性と平等の権利を与える」(CEDAW 第9条第1項)と、国籍に関する男女平等を規定した¹⁵⁾。国籍は国民と国家の「真正な結合」を示し、国民が国家に対して外交的保護やその他の保護を求める根拠となるため、女性が婚姻や離婚を通じて自分の意志と関係なく国籍を変更されたり無国籍になることは、CEDAW に規定された権利の保障すら危うくする¹⁶⁾。CEDAW 第9条第1項後段は、締約国に対して、「特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確保する」よう求めている。また、第2項は国際結婚で生まれた子どもの国籍に関し、「女性に対して男性と平等の権利を与える」よう締約国に義務づけている。ちなみに、日本は批准に際して1984年に国籍法および戸籍法を改正し、父系優先血統主義を両系血統主義に変更して、日本人女性と外国人男性の間に生まれた子どもが日本国籍を取得する途を開いた。

表4-4から、①第9条と紛争解決規定と併わせて留保している国、②子の国籍(第2項)に関して留保した国、③イスラム教圏が多いことがわかる。イスラム教圏の場合、留保の理由は国籍法などの国内法が最も多いが、国内法の基となるのはシャリアなので、実質的には宗教も留保の理由に含まれている。これらの国々では、国際結婚によって生まれた子どもは自動的に父親の国籍を取得するよう国内法で規定されている場合が多く、婚姻中や婚姻解消後の親権に関し、母親が父親より弱い立場に置かれることになる。留保の理由を説明しない国も約3分の1あるが、国籍に関する留保は個人と国家の紐帯に関する重要な事項なので、留保の根拠を明確にすべきであろう。西欧その他の諸国の中で第9条に留保を付したのはフランスのみで、国籍法を理

15) 「既婚女性の国籍に関する条約」と CEDAW 第9条第1項の比較は、Noreen Burrow, "The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women," *Netherlands International Law Review*, vol.32 (1985), pp.433-434 を参照。

16) Cook, *ibid.*, pp.693, 696.

<表4-4> 第9条に対する留保

留保国（地域）	留保の内容とその理由
アルジェリア（アフリカ）※	2項（家族法）
バハマ（ラテンアメリカ）※	2項（説明なし）
エジプト（アフリカ）※	2項（慣習、子の二重国籍を防ぐため）
フランス（西欧）	9条全体（国籍法）
イラク（アジア）※	9条全体（シャリア）
ヨルダン（アジア）	2項（説明なし）
クウェート（アジア）※	2項（国籍法）
レバノン（アジア）※	2項（説明なし）
マレーシア（アジア）	2項（シャリアおよび国内法）（修正後）
モロッコ（アフリカ）※	2項（国籍法）
チェニジア（アフリカ）※	2項（国籍法）
トルコ（アジア）※	1項（国籍法）

（※ 第29条第2項に基づき紛争解決規定を留保した締約国）

由に挙げている。

(vii) 第11条に対する留保

第11条は雇用における差別撤廃を規定している¹⁷⁾。具体的には、第1項で(a)労働の権利、(b)同一の雇用機会についての権利、(c)職業選択の権利、昇進・雇用の保障その他の権利、職業訓練・再訓練を受ける権利、(d)同一価値の労働についての同一報酬及び同一待遇についての権利等、(e)社会保障・有給休暇の権利、(f)作業条件に係る健康の保護・安全の権利を含んでいる。第2項は婚姻や母性を理由とする女性差別を防止し、女性の実効的な労働の権利を確保するため、(a)妊娠・母性休暇を理由とする解雇、婚姻状況に基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること、(b)給料・社会的給付を伴い、従前の

17) CEDAW 第11条および雇用に関するその他の規定についての解説は、Burrow, *ibid.*, pp. 437-445, Cook, *ibid.*, pp. 697-698, Meron, *ibid.*, pp. 73-77を参照。

<表4-5> 第11条に対する留保

留保国（地域）	留保の内容とその理由
オーストラリア（西欧）	2項（無給の母性休暇）
オーストリア（西欧）	1項（f）★（女性の夜業に関する国内法）
中国——香港（アジア）※	1項★（国内法）、2項（法律の無差別適用）
マルタ（西欧）	1項（女性と胎児の安全と健康を守るため）
ニュージーランド（西欧）	2項（b）（クック諸島およびニウエへの適用除外）
シンガポール（アジア）※	1項（女性と胎児の安全と健康を守るため）
英国（西欧）	11条全体（法律の無差別適用）

（※ 第29条第2項に基づき紛争解決規定を留保した締約国）

（★ 留保の宣言文中に条文番号が明示されていないが、特定の条文を留保したと判断できるもの）

雇用関係等が補償された母性休暇を導入すること、(c)親が家庭責任と職業上の責務・社会活動への参加を両立させるため、必要な補助的な社会的サービスを提供するよう奨励すること、(d)妊娠中の女性に有害であることが証明されている種類の作業について、当該女性に特別の保護を与えること、が規定されている。第3項では、女性に対する特別の保護が女性差別を固定化することを防ぐため、保護法令を「科学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討」し、「必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する」ことを規定している。

この条文を留保した国は比較的西欧その他の諸国に多い。オーストラリアは、有給の産前産後の休暇を導入する予定がないため、「給料又はこれに準ずる社会的給付を伴」う休暇の導入を義務づけた第11条第2項(b)に抵触しないよう、予め同項を留保した。オーストリアは女性の夜業を制限する国内法を理由に挙げて、第11条の関連条項を留保した。ニュージーランドは理由を説明することなく、クック諸島とニウエを第2項(b)の適用から除外した。

マルタおよびシンガポールは、女性と胎児の健康および安全を守るため、他の国際条約によって課せられた一部の職業における女性の雇用を禁止、制限、または条件を付けることを妨げないという留保を付した。たしかに、女

性および胎児の健康を守るため、一部の職業について女性の就業を禁止したり制限する必要はあろう。だが、女性に対する保護法令が女性差別の温床となったり、固定化する原因とならないよう、当該法令を科学的・技術的な進歩に基づいて定期的に見直し、必要に応じて修正・廃止や、(男性を含めた)適用拡大するよう CEDAW 第11条第3項は求めている。したがって、マルタも女性労働者の就業分野や条件に関し、継続的に見直す必要がある¹⁸⁾。

中国が香港特別行政区に付した留保は、社会保障(退職、遺族の利益等)について、政府が国内法を無差別に適用する権利を留保したものである。第2項の母性休暇等については、本人の雇用期間に応じて適用する旨を宣言している。これらの留保は、香港が英国から中国へ返還される以前の1996年10月14日に、英国政府が香港へ適用拡大した留保に関する宣言をそのまま引き継いだものである¹⁹⁾。英国も同様に、年金および母性休暇等に関する留保を付している。

(Ⅷ) 第13条に対する留保

第13条は経済的・社会的活動における差別撤廃を規定する。具体的には、「(a)家族給付についての権利、(b)銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての権利、(c)レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面における文化的活動に参加する権利」を確保するため、締約国がすべての適当な措置を取るよう求めている。

この条文を留保したのは、アイルランドとマルタのみである。アイルランドは、(b)および(c)に留保を付し、既存の法律を見直す途中であることを説明する。マルタは第13条全体に留保を付しており、税法(既婚女性の収入を夫の収入として課税する場合があること)および社会保障法(世帯主すなわち夫に社会保障が給付される場合があること)を留保の理由としている。一方、アイルランドと同様に法律見直しの可能性を示唆している。アイルランドは

18) 前掲拙稿を参照。

19) UNHCHR's HP, note 4, 11を参照。

1986年12月16日に(a)の留保を撤回したが、マルタはまだ実現していない。

(ix) 第14条に対する留保

第14条は農村の女性に対する差別撤廃として、農村の女性が直面する特別の問題及び家庭経済に対する貢献を考慮に入れ（第1項）、農村の女性の権利として、(a)すべての段階における開発計画の作成と実施に参加する権利、(b)適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カウンセリング、サービスを含む）を享受する権利、(c)社会保障制度から直接に利益を享受する権利、(d)技術的な能力を高めるために、あらゆる種類の訓練及び教育並びに、すべての地域サービス・普及サービスから利益を享受する権利、(e)自助的集団及び協同組合を組織する権利、(f)あらゆる地域活動に参加する権利、(g)農業信用、貸付け、流通機構の利用、技術の利用に関する権利、土地、農地改革、入植計画において平等待遇を受ける権利、(h)とくに住居、衛生、電力、水の供給、運輸、通信に関する適当な生活条件を享受する権利が列記されている（第2項）²⁰⁾。

この条文を留保したのは西欧先進国のフランスのみであるが、発展途上国においてこれらの権利が完全に保障されているとは思えない。むしろ、第14条の規定する権利は社会的・経済的権利の実現というプログラム規定であり、締約国政府が将来計画を策定する上で指針と成すべきものであろう²¹⁾。

フランスは、第2項(c)の解釈として既存の社会保障の枠組み内において女性が権利を行使するものであり、第2項(h)に列記された生活条件は無償ではないと宣言した。

(x) 第15条に対する留保

第15条は、法律の前における男性との平等（第1項）、民事における男性と同一の法的能力（契約締結、財産管理、裁判所における手続を含む）（第

20) 第14条の起草過程における議論については、Burrow, *ibid.*, pp. 446-447を参照。

21) *Ibid.*, p. 447.

<表4-6> 第15条に対する留保

留保国（地域）	留保の内容とその理由
アルジェリア（アフリカ）※	4項（家族法）
ベルギー（西欧）	2項（国内法）、3項（差別的な契約の法的効力）
中国——香港（アジア）※	3項（差別的な契約の一部無効）、4項（国内法）
フランス（西欧）	2項、3項（国内法）→撤回
ヨルダン（アジア）	4項（説明なし）
マルタ（西欧）	15条全体（国内法）
モロッコ（アフリカ）※	4項（個人の地位法）
ニジェール（アフリカ）※	4項（未婚の女性に限り住居選択の自由を認める）
シンガポール（アジア）※	4項★（国内法）
スイス（西欧）	2項（民法の地位法）
チュニジア（アフリカ）※	4項（個人の地位法）
トルコ（アジア）※	2項（民法）、4項（民法）→撤回
英国（西欧）	3項（差別的な契約の法的効力）

（※ 第29条第2項に基づき紛争解決規定を留保した締約国）

（★ 留保の宣言文中に条文番号が明示されていないが、特定の条文を留保したと判断できるもの）

2項）、女性の法的能力を制限するような法的効果を有する契約その他の私的文書の無効化（第3項）、個人の移動、居所・住所選択の自由（第4項）を規定している。とくに、財産の管理・運用および契約における女性の法的能力は、女性が経済活動に参加する上で大変重要であり、これらの権利なしに女性が独立した存在として行動することは不可能である。また、第15条とくに法律の前の男女平等を規定した第1項は、差別撤廃義務を定めた第2条、とくに男女平等を法制度に組み込むよう求める(a)と、公的・政治的活動への参加を保障した第7条、とくに参政権を規定した(a)に影響を与える。

しかしながら、第15条に対する留保は少なからずある。とくに多いのが、女性に個人の移動、居所・住所の選択の自由を与える第4項に関するものである。これを留保したのは、香港とマルタを除きすべてイスラム教圏である。

財産管理に関する第2項を留保したのは、西欧先進国のベルギーとスイスである。女性差別的な契約の法的効力に関する第3項を留保したのは、ベルギー、中国—香港、英国である。これは、契約自体が無効にはならないとするもので、香港に対する留保は1996年の英国の適用拡大宣言をそのまま引き継いでいる。第15条全体を留保したマルタは国内法を見直し中である。

女性の法的能力や、財産管理、住居・居所の選択が留保されている実態は、日本の旧民法における女性の地位を想起させる。自分で契約したり財産を管理運営できない女性は、当然のことながら社会的・経済的に独立した存在になりえない。残念ながら、第15条に何らかの留保を付している国の大半は紛争解決規定も留保しているため、留保の両立性について争うことはできない。

(xi) 第16条に対する留保

婚姻・家族関係における差別撤廃を規定した第16条は、CEDAWの中で最も多くの留保が付せられている。同条は第1項で、(a)婚姻をする同一の権利、(b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利、(c)婚姻中及び婚姻の解消の際の男女の同一の権利及び責任、(d)子に関する事項についての親（婚姻しているかいないかを問わない）としての同一の権利及び責任、(e)子の数や出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利（いわゆる「リプロダクティブ・ライツ」）、(f)子の後見及び養子縁組などに関する同一の権利及び責任、(g)夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を含む。）、(h)無償・有償を問わず、財産を所有・取得・運用・管理・利用・処分することに関する配偶者双方の同一の権利をとくに男女平等の基礎として確保することを規定している。また、同条第2項は児童の婚約・婚姻は法的効果を有しないと規定している。しかし、第16条の留保は広範囲にわたっており、とくに1項(c)、(d)、(f)、(g)の留保が目立つ。また、留保の理由を説明しない国が多い。女性が嫁して夫に従うのは説明するまでもないことなのであろうか。もっとも、フランスとトル

<表4-7> 第16条に対する留保

留保国（地域）	留保の内容とその理由
アルジェリア（アフリカ）※	16条全体（家族法一般）
バハマ（ラテンアメリカ）※	1項（h）（説明なし）
バングラディシュ（アジア）	1項（c）（シャリア）
中国——香港（アジア）※	1項（h）★
エジプト（アフリカ）※	16条全体（シャリア）
フランス（西欧）※	1項（c）（d）（h）→撤回；1項（g）（民法）
インド（アジア）※	1項（個人の問題に干渉しない），2項（宗教，慣習）
イラク（アジア）※	16条全体（シャリア）
アイルランド（西欧）	1項（d），（f）（女性に有利な法制度の維持）
イスラエル（アジア）※	16条全体（個人の地位に関する国内法）
ヨルダン（アジア）	1項（c），（d），（g）（説明なし）
クウェート（アジア）※	1項（f）（シャリア）
レバノン（アジア）※	1項（c）（d）（f）（g）（説明なし）
リビア（アフリカ）	1項（c）（d）（シャリア）（修正後）
ルクセンブルク（西欧）	1項（g）（子が姓を選択する自由の保障）
マレーシア（アジア）	16条全体（シャリア）（修正後）
モルジブ（アフリカ）	16条全体（シャリア）（修正後）
マルタ（西欧）	16条全体，とくに1項（e）（中絶を合法化しない）
モロッコ（アフリカ）※	16条全体，とくに1項（a）（b）（c）★（シャリア）
ニジェール（アフリカ）※	1項（c），（e），（g）（説明なし）
韓国（アジア）	1項（g）（説明なし）
シンガポール（アジア）※	16条全体（国内法，宗教）
スイス（西欧）	1項（g），（h）（民法）
タイ（アジア）※	16項全体（説明なし）
チュニジア（アフリカ）※	1項（c），（d），（f），（g），（h）（個人の地位法）
トルコ（アジア）※	1項（c），（d），（f）（g）（民法）→撤回
英国（西欧）	1項（f）（本条約に子どもの権利は関係ないため）

（※ 第29条第2項に基づき紛争解決規定を留保した国）

（★ 留保の宣言文中に条文番号が明示されていないが，特定の条文を留保したと判断できるもの）

コは（一部）留保を撤回している。

ここで注目したいのは、第16条を留保した締約国の中で、約半数が第9条も留保していることである。該当国は、アルジェリア、バハマ、エジプト、フランス、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、モロッコ、チュニジアで、イスラム教圏の締約国が目立つ。前述の通り、国籍は個人が国家による保護を要求する上で不可欠である。また、子どもが自動的に父親の国籍のみを取得すれば、母親の親権が制限される可能性が生じる。

同様に、第16条を留保した国のいくつかは、第15条の「法の前の男女平等」も留保している。該当するのは、アルジェリア、ヨルダン、モロッコ、シンガポール（ただし★）、チュニジア、英国である。また、女性の財産管理について規定した第15条第2項あるいは第16条第1項(h)の少なくとも一つを留保している締約国は、アルジェリア、バハマ、中国－香港、エジプト、インド、イラク、イスラエル、スイスの7カ国である。繰り返すが、女性が経済的に自立できなければ、一個の人間として人権を享受することは難しい。

婚姻・家族関係に関する第16条に、法の前の男女平等に関する第15条、および国籍に関する第9条の留保が組み合わされたとき、女性の地位と権利に対する影響は深刻である²²⁾。女性は婚姻や婚姻解消において自己の意思が尊重されず、財産の所有・運用・処分について決定権を失い、親権を持たず、締約国の憲法または国内法によって法の下での平等が保障されるところか、場合によっては外国人あるいは無国籍者となって、国際法における外交的保護や国内法に定められた権利の対象外となり、女性差別そのものが撤廃されないおそれがある。CEDAWの締約国の中で、第9、15、16条をすべて留保した国は、アルジェリア、ヨルダン、モロッコ、およびチュニジアの4カ国であった。これらの国々はすべてイスラム教圏である。

（以下次号）

（かるべ・けいこ／社会学部助教授／2000年11月24日受理）

22) Cook, *ibid.*, 706.

A Study on Reservations made to the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol: How to Guarantee the Effectiveness of Treaties (Part 2)

Keiko KARUBE

This paper analyzes the influence of reservations to the effectiveness of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (hereinafter referred as “CEDAW”) and its Optional Protocol (hereinafter referred as “the Optional Protocol”). Reservations to treaties allow states to join a multilateral treaty when states agree to the object and purpose of the treaty in general but find that some provisions do not conform to their domestic laws, customs, or practices. At the same, however, reservations pose the danger of tampering with the object and purpose of treaties, especially when it comes to human rights treaties.

In this part, I analyze all the reservations made by the States Parties to CEDAW, provision by provision. My findings show that several states make general reservations to the Convention itself so as to avoid disputes concerning its interpretation or the compatibility of other reservations. They reveal that many states make a reservation to article 2, which imposes the obligations on States Parties to eliminate discrimination against women, not only in the public but also private fields. The findings also demonstrate that States Parties making reservations to paragraph 1 of article 29, tend to make reservations to article 9 stipulating equality between men and women in nationality; article 15 stipulating the

equality of men and before under the law; and article 16, which stipulates equality in marriage and family relations.